



= LEI MUNICIPAL Nº 1.107/2014/2014, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2014.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
AMBIENTAL DE PARACAMBI ASSEGURADO PELO
DECRETO ESTADUAL Nº 44.252 DE 17/06/2013.

Art.1º- Fica criada a Guarda Municipal Ambiental de Paracambi, sob a coordenação direta da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Paracambi - SEMADES nos termos da Lei Municipal Complementar nº 1060/2013.

§ 1º - São funções institucionais da Guarda Municipal Ambiental de Paracambi, entre outras:

I - A Guarda Municipal Ambiental de Paracambi exerce o poder de polícia administrativa desenvolvidas pela SEMADES, especialmente nas áreas de proteção ambiental em todo território do Município de Paracambi, conforme plano e programação conjuntamente estabelecidos;

II – a proteção ao meio ambiente, ao patrimônio histórico, cultural, ecológico e paisagístico do Município de Paracambi;

III – proteger e fiscalizar, preventiva, permanente e comunitariamente as áreas de preservação ambiental e de mananciais afetadas ao Município de Paracambi, visando prevenir e reprimir ações predatórias;

IV – a orientação à comunidade local quanto ao direito de utilização dos bens e serviços públicos;

V – o apoio e orientação aos turistas brasileiros e estrangeiros;

VI – a colaboração em caráter excepcional, com as operações da Guarda Municipal Convencional do Município de Paracambi;

VII – estabelecer, em conjunto com os órgãos de Polícia Ambiental, as diretrizes para o policiamento ambiental, no âmbito do Município de Paracambi;

VIII – cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas do Código Municipal de Meio Ambiente de Paracambi e o Código Florestal Brasileiro, no âmbito da Competência do Município e as demais Legislações Ambientais pertinentes;

IX – executar a fiscalização ambiental, autuar e aplicar as penalidades de advertência por escrito e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores;

X – executar a fiscalização ambiental, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis, relativas às infrações ambientais, previstas no Código Municipal do meio Ambiente de Paracambi e no Código Florestal Brasileiro;

XI – planejar e gerenciar a constituição e manutenção de banco de dados com mapeamento diário globalizado das atividades imediatas e mediatas na área ambiental, identificando pontualmente locais que demandem ações individualizadas ou integradas;

XII – participar de projetos e programas de Educação Ambiental;

XIII – a interligação com os Órgãos de Segurança Pública e de Defesa Civil;

XIV – suporte à auto-executoriedade dos atos da Administração Municipal.

§ 2º - A regulamentação da Guarda Municipal Ambiental de Paracambi, de que trata o *caput* deste artigo, será instituída por instrumento do Prefeito Municipal.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo incumbido de criar na Guarda Municipal Ambiental de Paracambi, de acordo com as necessidades, destacamentos especiais com missões específicas.

Art. 3º - A Guarda Municipal Ambiental de Paracambi terá 01 (um) Diretor Operacional e Agentes da Guarda Municipal Ambiental com posterior criação das demais funções através de Lei Municipal específica.

§ 1º - Entre outras atribuições, cabe ao Diretor Operacional da Guarda Municipal Ambiental de Paracambi:

I – assessorar o Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Paracambi quanto aos serviços executados pela Guarda Municipal Ambiental de Paracambi e a comunidade que deve atender;

II – propor diretrizes gerais de ação e todos os regulamentos necessários ao desenvolvimento de pessoal, equipamentos e operações;

III – rever periodicamente as políticas operacionais da corporação, com vistas a assegurar a plena consecução dos seus objetivos institucionais, dentro dos princípios e normas de um Estado Democrático de Direito;

IV – administrar a Guarda Municipal Ambiental de Paracambi, avaliar e aprovar todas as normas e diretrizes provenientes da SEMADES, assim como as políticas operacionais;



Estado do Rio de Janeiro
Município de Paracambi
Gabinete do Prefeito



V – promover as ações necessárias à apuração da veracidade das queixas e denúncias, tomar as medidas necessárias ao saneamento das irregularidades, ilegalidades e arbitrariedades constatadas, solicitar a responsabilização administrativa, civil e criminal dos imputados;

VI – receber sugestão sobre o funcionamento dos serviços da Guarda Municipal Ambiental de Paracambi.

Art. 4º - Aos Agentes da Guarda Municipal Ambiental de Paracambi é permitido o uso de uniformes, equipamentos e materiais próprios de sua corporação quando em serviço.

Art. 5º - Os Agentes da Guarda Municipal Ambiental de Paracambi são de provimento efetivo, através de concurso público ou oriundos da Guarda Municipal convencional, devendo permanecer os 02 (dois) anos iniciais de efetivo serviço, em período probatório, findo os quais serão avaliados pelo Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Paracambi nos aspectos técnicos, ético e moral. E serão regidos pelo Regime Estatutário, além das Leis Municipais pertinentes e regulamentos específicos da Guarda Municipal Ambiental de Paracambi.

Art. 6º - O ingresso nos quadros de Agente da Guarda Municipal Ambiental de Paracambi será através de concurso público com provas de conhecimentos, práticas e de títulos, além de avaliações psicológicas e sociais.

Art. 7º - Serão considerados aprovados os candidatos que obtiverem êxito em todas as etapas dos exames, de acordo com as regras e normas publicadas em Edital; sendo considerada a classificação final, para efeito de antiguidade na Instituição, aquela proveniente do Curso de Formação.

Art. 8º - O Diretor Operacional da Guarda Municipal Ambiental, Comandante da Instituição, deverá ser maior de 25 (vinte e cinco) anos, ter reputação ilibada, ressalvado o Artigo 18, Inciso V da Lei Orgânica Municipal.

Art. 9º - O Agente da Guarda Municipal Ambiental, em respeito à dignidade de suas funções, deve observar as normas que regem o exercício do serviço público municipal e especialmente:

I – cumprir às ordens de seus superiores hierárquicos;

II – guardar segredo de assunto de caráter sigiloso que conheça em decorrência do cargo ou função;

III – prestar informações à justiça quando requisitadas;

IV – tratar com urbanidade o cidadão com o qual se relacione em razão do desempenho de suas funções;

V – desempenhar com zelo e probidade suas funções;

VI – guardar decoro pessoal.

Art. 10 – É vedado ao Agente da Guarda Municipal Ambiental, prestar serviços de segurança de bens particulares, salvo para fazer cumprir interdições e evitar invasões imediatas, no âmbito da circunscrição municipal.

Art. 11 – Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 11 de março de 2014.

TARCISO GONÇALVES PESSOA
Prefeito